

Conceito de constitucionalismo

O constitucionalismo é o termo utilizado para designar o movimento de delimitação do poder político.

O termo “constitucionalismo”, sem qualquer predicação, refere-se aos movimentos políticos, sociais e jurídicos revolucionários liberais que destruíram o modelo absolutista que lhes antecedeu.

Correspondência entre o constitucionalismo e constituição

Desde logo é importante destacar que não há correspondência entre a existência de uma constituição, aqui tomada como um documento escrito e único, e o constitucionalismo.

É plenamente possível que exista um movimento constitucional – leia-se, de limitação do poder político – sem a presença de um documento escrito chamado constituição. São os casos em que os limites ao exercício do poder político estão tão enraizados no costume constitucional que os governantes e governados os respeitam independentemente da existência de uma norma positivada. Dois exemplos disso, que estudaremos com mais vagar à frente, são os casos do Reino Unido e da Nova Zelândia.

Por outro lado, é possível que inexista constitucionalismo em Estados que contam com uma constituição escrita. Trata-se de circunstância em que a constituição não é dotada de legitimidade popular, servindo de mero subterfúgio formal para legitimar um regime político que encontra-se com poucos limites ao exercício do poder.

Limites impostos pelo constitucionalismo ao poder político

Para que possamos falar efetivamente na existência de efetiva limitação ao poder político, deverá o Estado organizar-se a partir de uma constituição ou, ao menos, a partir de leis constitucionais esparsas e costumes constitucionais verdadeiramente enraizados que organizem e limitem da ação estatal.

Essa limitação do poder é feita principalmente pelo estabelecimento da separação dos poderes e pela garantia de direitos fundamentais. Aquele é tomado como o limite interno, pois relacionado com a forma de organização do próprio Estado; ao passo que este é considerado o limite externo, já que a afirmação de direitos fundamentais decorreria da própria dignidade humana, sendo anterior ao próprio Estado.

Nesse sentido, o art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 dispõe que: “Qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes não te, Constituição.”

Conceito de Constituição

O termo “constituição” é empregado, por diversos autores, com significados diferentes. A diversidade de concepções é tamanha que alguns autores chegam a falar em uma tipologia dos conceitos da constituição.

1) Sentido sociológico

O jusfilósofo Ferdinand Lassalle entendia que uma constituição reflete o conjunto de forças políticas, econômicas e sociais que estabelecem um sistema de poder.

Para Lassalle, é preciso fazer uma diferenciação entre a constituição-documento, que segundo ele seria uma mera folha de papel, e a constituição real, que é a soma das relações reais de poder existentes na sociedade.

2) Sentido político

Carl Schmitt defendia que a constituição é a decisão política fundamental.

Explica Schmitt que quem está no poder é quem teria a legitimidade para ditar o que é a constituição. Após decidido, concretamente, sobre a estrutura do Estado, direitos fundamentais, sobre a vida democrática etc., cabe ao sistema jurídico coibir qualquer ato que fosse de encontro a essa decisão.

Schmitt diferencia constituição e leis constitucionais, sendo estas os demais dispositivos que, embora estejam no texto constitucional, não se refiram à matéria de decisão política fundamental.

3) Sentido jurídico-formal

Hans Kelsen entendia que a constituição é a norma jurídica dotada de superioridade hierárquica em relação às demais.

Segundo o jusfilósofo austríaco, o ordenamento jurídico é escalonado, sendo que a norma de hierarquia inferior busca o seu fundamento de validade na norma superior a esta. A Constituição estaria no topo desta pirâmide, buscando sua validade na “norma hipotética fundamental”, que nada mais é do que um comando lógico que determina que as normas jurídicas devem ser respeitadas e obedecidas.

4) Sentido jurídico-formal

Nesse sentido, a constituição se confunde com determinados conteúdos específicos, quais sejam, a organização do exercício do poder político, a previsão de direitos fundamentais e a separação de poderes.

5) Conceito concretista

A partir de um enfoque que busque unir os sentidos acima indicados, a constituição é o conjunto sistematizado de normas, escritas ou costumeiras, que, transformando fenômeno político em Direito, cria ou recria o Estado, organizando-o e limitando o seu poder.

Classificando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

A Constituição brasileira de 1988 é uma Constituição promulgada, formal, escrita, codificada, analítica, dirigente, rígida, nominal, dogmática, compromissória e autônoma.

Observação 1: Embora nossa Constituição seja escrita, isso não afasta o reconhecimento de algumas normas constitucionais costumeiras.

Observação 2: Uma segunda ponderação que podemos fazer refere-se à classificação de nossa Constituição de 1988 como codificada. Embora o entendimento de que a Constituição de 1988 é codificada seja amplamente majoritário em doutrina, alguns autores apontam que a nossa Constituição deixou de ser codificada após a EC n. 45/2004, que introduziu o §3º ao artigo 5º da CF. Esse dispositivo permite que tratados internacionais de direitos humanos sejam introduzidos em nosso ordenamento jurídico com status de lei constitucional. Além disso, as emendas à constituição nem sempre introduzem alterações no corpo permanente ou no ADCT da Constituição de 1988, podendo conter normas constitucionais autônomas em seu texto. Assim, teríamos não um único documento ao qual se atribui o status constitucional, mas diversos.

Observação 3: Há divergência doutrinária se a Constituição Federal de 1988 deve ser enquadrada em rígida ou superrígida. Não há dúvidas de que o procedimento para alteração do texto constitucional é mais dificultoso do que aquele previsto para as normas infraconstitucionais. O grande debate recai sobre a imutabilidade de certas partes do texto, uma vez que há a previsão de cláusulas pétreas em nosso Texto Maior (artigo 60, §4º).

Em razão do disposto no artigo 60, §4º, da Constituição Federal, Alexandre de Moraes entende ser a nossa Constituição super-rígida.

Entretanto, a maioria da doutrina considera que a Constituição Federal é rígida. O argumento que fundamenta esse posicionamento parte do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal de que as matérias contidas no artigo 60, §4º, da Constituição Federal podem ser alteradas, desde que não se tenda a abolir os preceitos ali resguardados.

Observação 4: Alguns autores pátrios a classificam como semântica, em vez de nominal. Essa parcela da doutrina, em claro tom crítico, sustenta que diversas previsões em nosso texto

constitucional não passam de letra morta, não havendo qualquer esforço do Poder Público para implementar tais metas.

Classificação quanto à alterabilidade

Considerado o procedimento de alteração do texto de uma constituição, ela pode ser qualificada como:

a) Rígidas: Processo de alteração do texto constitucional é mais dificultoso do que o processo legislativo ordinário.

b) Flexíveis (plásticas): Processo de alteração do texto é igual ao processo legislativo ordinário.

c) Imutáveis (graníticas): Texto constitucional não pode ser alterado, nem mesmo por manifestação do poder constituinte originário.

d) Semiflexíveis: Parte do texto pode ser alterado pelo mesmo procedimento de lei ordinária, parte exige processo mais dificultoso.

e) Semirrígidas: Parte do texto não pode ser alterado, outra parte exige procedimento mais dificultoso.

f) Fixas (silenciosas): Não há previsão de procedimento para alteração do texto pelas autoridades constituídas, somente podendo haver mudança pela manifestação do poder constituinte originário.

Classificação quanto à Forma e quanto à Extensão

Quanto à forma

Quanto à forma, as constituições podem ser classificadas em:

a) Escritas (instrumentais): Decorre de uma previsão escrita.

b) Costumeiras (não escritas/consuetudinárias): Não decorrem de previsão escrita, mas do costume e da tradição.

Observação 1: Uma constituição escrita pode ser composta por apenas um documento único, sendo chamada de codificada ou orgânica, ou por vários documentos, sendo chamada de constituição legal, pluritextual ou inorgânica.

Observação 2: Parte da doutrina utiliza o termo “constituição escrita” como sinônimo de “constituição codificada”. Para esses autores, aquelas constituições que são formadas diversos textos escritos esparsos seriam exemplos de uma “constituição não escrita”.

Quanto à extensão

Quanto à extensão, as constituições podem ser:

- a) Sintéticas (concisas/breves/suscintas): Texto pequeno e pouco detalhado. Em regra, princípios fundamentais e estruturais do Estado.
- b) Analíticas (prolixas/extensas): Texto mais abrangente e detalhado. Trata de diversos temas.

Classificação quanto ao Conteúdo, ao modo de elaboração e à ideologia

Quanto ao conteúdo

Quanto ao conteúdo, as constituições podem ser classificadas em:

- a) Dogmáticas (sistemáticas): Elaboradas em um determinado momento histórico, a partir de dogmas políticos. São obrigatoriamente escritas.
- b) Históricas: Resultado de gradual sedimentação jurídica das tradições de um povo. Processo lento.

Quanto à ideologia

Considerando a ideologia que permeia a edição do seu texto, as constituições podem ser:

- a) Ortodoxas (ideológicas, monistas): É aquela baseada em uma única ideologia.
- b) Compromissórias (eccléticas, pluralista): É aquela que recebe influxos de várias ideologias diferentes, conciliando-as.
- c) Imparciais: É neutra politicamente, não pretendendo estabelecer um projeto específico, mas somente disciplinar um procedimento que permita a interação entre blocos políticos de forma pacífica.

Formas de Estado

O estudo das formas de Estado envolve a análise de como o poder é distribuído espacialmente no território do Estado, o que pode se dar de modo mais ou menos centralizado.

Tradicionalmente, a regra é a centralização. Todavia, hoje, há uma maior tendência à descentralização, uma vez que tal expediente promove uma maior eficiência governamental, uma vez que o poder acaba por aproximar-se dos problemas locais, e uma maior limitação do poder político.

1) Estado unitário

O Estado unitário é também conhecido por “Estado simples”.

Nessa forma de Estado, há concentração de poder no território, ou seja, todo o poder é atribuído constitucionalmente a um único centro.

Observação: Nos Estados unitários, pode haver descentralização, mas é uma opção discricionária. Ou seja, o poder central pode promover distribuir administrativamente parcelas de sua competência a autoridades locais, mas o seu exercício dar-se-á sob a supervisão e controle do ente central e o poder poderá ser retomado a qualquer momento.

2) Estado federal

O Estado federal é também conhecido pelo termo “Estado composto”.

Nessa forma de Estado, há descentralização territorial do poder, possuindo os entes regionais autonomia constitucionalmente definida. É fundamental perceber que, nesse modelo, a própria constituição faz uma distribuição de competências aos entes federados, que as exercem de forma autônoma.

São características do Estado federal:

- a) Existência de um único Estado;
- b) a Constituição é a base jurídica.
- c) inexistência do direito de secessão.

d) somente o Estado tem soberania.

e) não há hierarquia entre os entes federados.

f) há repartição de receitas.

g) os entes locais participam na formação de vontade do ente central.

h) há cidadania única.

Observação: O Estado Federal não se confunde com uma confederação. Nesta, há um reunião de Estados soberanos, por meio de um tratado, para a atuação conjunta com determinados objetivos bem delimitados. Diferente do que ocorre no Estado Federal, na confederação um Estado poderá, a qualquer tempo, sair do arranjo estabelecido.

Modelo federativo adotado na CF/88

Em termos normativos, a opção pela federação se deu, em nossa história constitucional, com a edição do Decreto n.º 1º de 15 de novembro de 1889. Posteriormente, todas as demais constituições previram, ao menos expressamente, que a forma de Estado da República Brasileira seria a federação.

Na Constituição de 1988, dois dispositivos se destacam em importância quando tratamos da forma federativa de Estado.

O art. 1º, caput, da CF/88 estabelece que:

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos

CRFB/88, art. 1º.

O art. 18, caput, da CF/88 prevê:

A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição.

CRFB/88, art. 18.

A partir desse quadro normativo, pode-se afirmar que a nossa Federação é composta pela União Federal, pelos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios.

Estabeleceu-se, como deve ser, a inexistência do direito de secessão, ou seja, os entes federados não podem, sem ruptura do regime constitucional vigente, separar-se. A isso, a doutrina dá o nome de princípio da indissolubilidade do vínculo federativo.

Podemos classificar o federalismo brasileiro como: i) por desagregação; ii) de cooperação; iii) simétrico, com algumas assimetrias; iv) atípico (tripartite); e v) centralizador.

Adotou-se, em termos de técnica de repartição de competências, um modelo de repartição mista. Em regra, as competências foram distribuídas pela preponderância do interesse: à União coube aquelas de interesse nacional e preponderantemente geral; aos Estados-membros, as de interesse regional; e aos Municípios, as de interesse local. O Distrito Federal, como veremos, acumulou as competências estaduais e municipais dentro do seu território (art. 32, §1º, da CF/88).

O art. 19 da CF/88 estabelece algumas vedações aos entes federados. São elas:

I) Está vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público (laicidade estatal);

II) Está vedado recusar fé aos documentos públicos;

III) Está vedada a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

União Federal

Conceito

A União Federal é a pessoa jurídica de direito público interno formada pela agregação das demais partes que compõem a Federação.

É ente federativo dotado de autonomia. A República Federativa Brasileira, que é a pessoa jurídica de direito público internacional, é que é dotada de soberania, composta por todos os entes federados, entre eles a União Federal.

Bens da União Federal

O artigo 20 da Constituição de 1988 enumera como bens da União:

- i. os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;
- ii. as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;
- iii. os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;
- iv. as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as áreas referidas no art. 26, II;
- v. as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;
- vi. os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;
- vii. o mar territorial;
- viii. os terrenos de marinha e seus acrescidos;
- ix. os potenciais de energia hidráulica;
- x. os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

xi. as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;

xii. as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

A relação de bens da União prevista na Constituição Federal de 1988 baseou-se em quatro critérios:

a) Segurança nacional: em razão desse critério, são bens da União as terras devolutas necessárias à defesa das fronteiras e fortificações e construções militares (inciso II), os lagos e rios limítrofes com outros países (inciso III), o mar territorial (inciso VI) e os terrenos de marinha e seus acrescidos (inciso VII).

b) Proteção à economia do país: em virtude da especial relação com a economia do país como um todo, o constituinte optou por atribuir à União a plataforma continental e a zona econômica exclusiva (inciso V), os potenciais de energia hidráulica (inciso VIII) e os recursos minerais, inclusive os do subsolo (inciso IX).

c) Interesse público nacional: esse critério é a razão pela qual são bens federais as vias federais de comunicação e as terras devolutas necessárias à preservação ambiental (inciso II), as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos (inciso X) e as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios (inciso XI).

d) Extensão do bem: com base nesse quarto critério, o constituinte estipulou que os lagos e rios que banhem mais de um Estado são bens da União (inciso III).

Observação: Como deixa antever o art. 20, I, da CF/88, o rol de bens da União listados no texto constitucional é exemplificativo.

Competências

A competência material exclusiva da União está prevista, precipuamente, no artigo 21 da CF/88, embora seja possível encontrar, ao longo do texto constitucional, outros dispositivos que atribuam com exclusividade competências administrativas à União, como é o caso, por exemplo, do artigo 184 da CF/88.

Diz-se exclusiva porque somente a União poderá exercê-la, sendo vedado qualquer tipo de delegação aos demais entes federativos.

O artigo 21 da CF/88 preceitua que compete à União:

i) manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais;

ii) declarar a guerra e celebrar a paz;

iii) assegurar a defesa nacional;

iv) permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;

v) decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;

vi) autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;

vii) emitir moeda;

viii) administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada;

ix) elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;

x) manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;

xi) explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;

xii) explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária; d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e

fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território; e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;

xiii) organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios;

xiv) organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio;

xv) organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;

xvi) exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão;

xvii) conceder anistia;

xviii) planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações;

xix) instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso;

xx) instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos;

xxi) estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de aviação;

xxii) executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;

xxiii) explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:
a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e

mediante aprovação do Congresso Nacional; b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e industriais; c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médicos; d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa;

xxiv) organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;

xxv) estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa;

xxvi) organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, nos termos da lei.

Além das competências materiais exclusivas, o artigo 23 da CF/88 prevê expressamente que a União Federal também possui competências materiais comuns aos Estados-membros e Municípios. Aqui, todos os entes da federação não só podem como devem atuar nessas matérias.

São elas:

i) zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

ii) cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

iii) proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

iv) impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

v) proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;

vi) proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

vii) preservar as florestas, a fauna e a flora;

viii) fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

ix) promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

x) combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

xi) registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

xii) estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.

Observação: O artigo 23, parágrafo único, da CF/88 consigna que leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

O Supremo Tribunal Federal admite, ainda, que União, Estados, Municípios e Distrito Federal recorram à utilização de instrumentos negociais para a racionalização e coordenação das suas atividades, em conformidade com a perspectiva consensual e pragmática da Administração Pública contemporânea em sua vertente gerencial. Logo, é perfeitamente constitucional que as entidades federadas celebrem acordos entre si, dentro de sua prerrogativa de autoadministração, para organizar os esforços de atuação nas matérias de competência comum.

A competência legislativa privativa da União Federal está prevista no art. 22 da CF/88. Compete, pois, à União legislar privativamente sobre:

i) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

ii) desapropriação;

- iii) requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;
- iv) águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
- v) serviço postal;
- vi) sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;
- vii) política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;
- viii) comércio exterior e interestadual;
- ix) diretrizes da política nacional de transportes;
- x) regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
- xi) trânsito e transporte;
- xii) jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
- xiii) nacionalidade, cidadania e naturalização;
- xiv) populações indígenas;
- xv) emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;
- xvi) organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;
- xvii) organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes;

xviii) sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;

xix) sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;

xx) sistemas de consórcios e sorteios;

xxi) normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;

xxii) competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;

xxiii) seguridade social;

xxiv) diretrizes e bases da educação nacional;

xxv) registros públicos;

xxvi) atividades nucleares de qualquer natureza;

xxvii) normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III;

xxviii) defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;

xxix) propaganda comercial;

xxx) proteção e tratamento de dados pessoais.

Observação: O parágrafo único do artigo 22 da CF/88 admite que a União delegue aos Estados-membros, mediante lei complementar, a competência para legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas no artigo 22 da CF/88.

São três os requisitos para que essa delegação seja válida:

- a) A delegação deverá ser realizada por meio de lei complementar.
- b) Somente questões específicas podem ser delegadas, estando vedadas, portanto, delegações genéricas.
- c) A delegação deve contemplar, de maneira igual, todos os Estados-membros. Tal requisito, que não está previsto expressamente no artigo 22, parágrafo único, da CF/88, é formulado pela maioria dos autores brasileiros com base no artigo 19, inciso III, da Constituição de 1998, que veda aos entes federativos a criação de preferências entre si.

Por se tratar de uma delegação de competência, a União Federal poderá, a qualquer tempo, retomar a sua competência para exercê-la em sua plenitude. No entanto, tal revogação deverá ser feita por meio de lei complementar, em razão do princípio do paralelismo das formas.

A delegação somente poderá ser feita aos Estados-membros – e, conseqüentemente, ao Distrito Federal –, não sendo possível que haja uma delegação da União Federal diretamente aos Municípios, tampouco que os Estados-membros deleguem aos Municípios a competência recebida da União por delegação.

Além da sua competência legislativa privativa, a União Federal também foi contemplada com competências legislativas concorrentes. Com efeito, o artigo 24 da Constituição Federal prevê que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

- i) direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
- ii) orçamento;
- iii) juntas comerciais;
- iv) custas dos serviços forenses;
- v) produção e consumo;

vi) florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

vii) proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

viii) responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

ix) educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;

x) criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;

xi) procedimentos em matéria processual;

xii) previdência social, proteção e defesa da saúde;

xiii) assistência jurídica e Defensoria pública;

xiv) proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

xv) proteção à infância e à juventude;

xvi) organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.

Em relação a essas matérias que se encontram no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais (artigo 24, §1º, da CF/88), que são aquelas que estabelecem princípios, diretrizes e bases.

Aos Estados-membros e ao Distrito Federal caberá editar normas suplementares (artigo 24, §2º da CF/88), que são aquelas que complementam, especificam e particularizam as normas gerais.

A Constituição atribui competência suplementar, de forma expressa, somente aos Estados-membros – o que é facilmente extensível ao Distrito Federal, com arrimo na norma do artigo 32, §1º da CF/88 –, silenciando acerca dos Municípios. Ainda que haja esse silêncio no artigo 24, §2º da CF/88, a doutrina majoritária entende que também os Municípios exercem competência legislativa suplementar, porque o artigo 30, inciso II, da CF/88 consigna que compete aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

Se inexistir norma geral sobre o tema, o artigo 24, §3º da CF afirma que os Estados terão competência plena. Assim, poderão os Estados-membros exercer competência supletiva e editar normas gerais sobre a matéria. Essas normas serão válidas e aplicáveis em seus respectivos territórios. Cuida-se de regra que tem o escopo de evitar que a ausência do exercício de uma competência por um dos entes federativos, no caso a União, impeça os demais de desempenharem a contento suas atribuições.

Se um Estado-membro, ante a inércia legislativa da União, exercer a sua competência supletiva e editar uma lei que contemple normas gerais, isso não retira da União Federal a sua competência. Desse modo, é perfeitamente possível que a União venha a exercer sua competência e edite uma norma geral, mesmo após os Estados-membros terem exercido a competência legislativa concorrente plenamente. Se isso ocorrer, o artigo 24, §4º, da CF/88 dispõe que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Por fim, ressalte-se que os municípios, embora possam “suplementar” a legislação federal e a estadual, jamais poderão editar normas gerais, ainda que a União e o respectivo Estado-membro mantenham-se inertes. Os Municípios não exercem competência supletiva, portanto.

Municípios

Conceito

Os municípios são as pessoas jurídicas de direito público interno, dotadas de autonomia, que funcionam como entes locais da Federação.

Posição dos Municípios na federação

Historicamente, os municípios nunca foram considerados entes federativos autônomos, mas meras divisões administrativas dos estados-membros.

Com o advento da Constituição de 1988 foi conferida, de forma inédita, autonomia real aos municípios, dotando-os de auto-organização, autogoverno e autoadministração. O artigo 18 da CF/88 expressamente prevê que os municípios são autônomos, ao passo que o artigo 34, inciso VII, alínea “c” da CF/88, ao tratar da intervenção federal, expressamente fala em “autonomia municipal”.

No entanto, logo após a promulgação da Constituição de 1988, parcela da doutrina continuou a rejeitar a tese de que os municípios foram elevados à condição de entes federativos. Argumentam os defensores desse entendimento que: i) os municípios não possuem capacidade de autogoverno, uma vez que não editam constituições municipais, mas meras leis orgânicas, submetidas a um duplo grau de subordinação – à Constituição Federal e à Constituição Estadual respectiva; ii) os municípios não possuem participação na vontade do ente central, pois não elegem representantes no Congresso Nacional; iii) os municípios não possuem Poder Judiciário próprio, ficando atrelados à Justiça Estadual; iv) os municípios não possuem polícia própria, não tendo os meios para garantir o cumprimento de suas decisões.

Esse posicionamento, todavia, não prevaleceu. É absolutamente majoritário em doutrina e em jurisprudência que os Municípios são entes federativos autônomos, tal qual a União e os Estados-membros.

Formação dos Municípios

A formação dos municípios está expressamente prevista no artigo 18, §4º, da Constituição Federal de 1988, que foi regulamentado pela Lei n.º 9.709/98.

Para a formação ou alteração territorial dos Municípios, deve ser seguido o seguinte procedimento:

- a) Edição de lei complementar federal delimitando um período temporal em que poderão ser realizadas alterações territoriais nos Municípios.
- b) Estudo de viabilidade, com base nos critérios delineados em lei.
- c) Plebiscito com a população diretamente interessado (todos os Municípios envolvidos).
- d) Aprovação de lei estadual pela Assembleia Legislativa.

Observação: O Supremo Tribunal Federal, ao debruçar-se sobre o artigo 18, §4º, da CF/88, já afirmou que se trata de norma de eficácia limitada, de modo que a criação de novos municípios somente será possível após a edição de lei complementar federal que confira eficácia plena ao preceito constitucional. É inconstitucional, portanto, lei estadual que permita a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios sem a edição prévia das leis federais previstas no art. 18, § 4º, da CF/88.

Bens dos Municípios

Os municípios não foram contemplados na partilha de bens públicos feita pela Constituição de 1988. Isso, contudo, não significa que os municípios não sejam proprietários de diversos bens, inclusive bens públicos. Integram o seu patrimônio não só imóveis, dinheiros públicos, a dívida ativa municipal, mas também ruas, praças, jardins públicos e logradouros públicos.

Competências dos Municípios

Os municípios possuem competência legislativa exclusiva para legislar sobre assuntos de interesse local (artigo 30, inciso I, da CF/88). Entende-se, por “assuntos interesse local”, aquelas questões que envolvam exclusivamente ou predominantemente um interesse local.

Também se encontra no âmbito da competência legislativa exclusiva dos municípios a edição de leis instituidoras de tributos de sua competência (artigo 30, inciso III, da CF/88).

Além da competência legislativa exclusiva, os municípios têm competência legislativa suplementar. Embora o artigo 24 da CF/88 não fale expressamente nos municípios, deve ser feita a conjugação desse dispositivo com o artigo 30, inciso II, da CF/88, de modo que lhes caberá suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

No que toca às competências materiais municipais, a Constituição de 1988 agraciou os entes federativos locais com competências exclusivas e competências comuns.

As competências materiais exclusivas foram previstas tanto de forma explícita quanto de forma implícita. São expressas a competência de arrecadar os tributos de sua competência e aplicar suas rendas (artigo 30, inciso III, da CF/88) e a competência de organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (artigo 30, inciso V, da CF/88). Por outro lado, a competência material para cuidar de assuntos de interesse local está implícita no artigo 30, inciso I, da CF/88.

Já as competências materiais comuns estão listadas no artigo 23 da CF/88. Há, também, competências comuns previstas no próprio artigo 30 da CF/88, quais sejam, a competência de criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual (inciso IV); a competência de manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental (inciso VI); a competência de prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população (inciso VII); a competência de promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (inciso VIII) e

a competência de promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual (inciso IX).

Estados-membro

Conceito

Estados são as pessoas jurídicas de direito público interno, dotadas de autonomia, que funcionam como entes regionais da federação.

Formação

Os Estados-membros, seguindo as regras dispostas no art. 18, §3º, da CF/88 e da Lei n. 9.709/98, podem ser submetidos aos seguintes tipos de modificações territoriais:

- a) Fusão: dois ou mais Estados incorporam-se formando um terceiro e único Estado-membro.
- b) Cisão: dá-se com a divisão de um Estado-membro em dois ou mais Estados-membros. O Estado antigo deixa de existir.
- c) Desmembramento: Estado-membro cede parte de seu território para outro Estado-membro ou para a criação de um novo Estado.
- d) Elevação de Territórios à categoria de Estados-membros: Tanto a União Federal quanto os demais entes federados poderão exercê-las.

São requisitos para a alteração ou formação dos Estados-membros:

- a) Aprovação da população diretamente interessada, mediante plebiscito.

Observação: Toda população dos Estados envolvidos deverá ser consultada, nos termos do art. 7º da Lei n.º 9.704/98.

- b) Aprovação de lei complementar pelo Congresso Nacional.

Observação 1: Independentemente do resultado do plebiscito, o Congresso Nacional tem discricionariedade.

Observação 2: As Assembleias Legislativas dos Estados envolvidos opinarão, sem caráter vinculativo.

Bens dos Estados-membros

Os bens dos Estados-membros estão listados no art. 26 da CF:

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;

II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros;

III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;

IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da União.

Esse rol, todavia, não é taxativo, de modo que os Estados são proprietários de outros bens, como prédios públicos.

Competências

A Constituição de 1988, seguindo a tradição brasileira, utilizou-se da técnica norte-americana de repartição de competências, atribuindo aos Estados-membros competência residual (artigo 25, §1º, da CF/88).

Essa é a regra no que toca à competência dos Estados-membros. No entanto, a Constituição de 1988 foi além. No âmbito das competências materiais, os Estados-membros foram contemplados com a competência exclusiva para explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação (artigo 25, §2º da CF/88) e com as competências materiais comuns do artigo 23 da CF/88.

Já em relação às competências legislativas, os Estados poderão exercer, além das competências residuais, a competência delegada da União, cabendo-lhes legislar sobre questões específicas de matérias previstas no artigo 22 da CF/88 (artigo 22, parágrafo único, da CF/88); e a competência legislativa concorrente, cabendo aos Estados-membros editarem não só normas

complementares às normas gerais editadas pela União, como também, em caso de inércia desta, editar supletivamente normas gerais aplicáveis em seu território, até que a União exerça a sua competência (artigo 24, §§1º a 4º, da CF/88).

Regiões metropolitanas

O artigo 25, §3º, da CF/88 prevê que os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

A natureza jurídica das regiões metropolitanas é de órgão de planejamento, não possuindo tais estruturas personalidade jurídica própria.

Observação: O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que basta a edição de lei complementar estadual para a criação de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, sendo compulsória a participação dos municípios envolvidos. A autonomia dos municípios fica preservada uma vez que, embora a participação nas unidades regionais seja compulsória, a sua gestão é compartilhada.

Distrito Federal e Territórios

A criação do Distrito Federal é fruto da necessidade de instalar a sede do governo federal em um território neutro, que não pertença a nenhum outro ente federativo. Nesse sentido, o art. 18, §1º, da CF/88 estabelece que Brasília, que integra o Distrito Federal, é a Capital Federal.

Na Constituição de 1967, o Distrito Federal não era ente federado, sendo considerado pela doutrina como um quase Estado (Rui Barbosa), uma entidade estatal anômala (Hely Lopes) ou uma autarquia territorial (José Afonso).

Na Constituição de 1988, o Distrito Federal foi alçado, de forma inequívoca, à condição de entidade federativa autônoma.

No entanto, a autonomia do Distrito Federal é mitigada. Ficou à cargo da União a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público; das polícias civil, penal e militar e do corpo de bombeiros militar do DF (artigo 21, inciso XIII, XIV; 22, inciso XVII e 48, IX, da CF).

Com base nisso, o Supremo Tribunal Federal editou os Enunciados n. 647 de sua Súmula e 39 de sua Súmula Vinculante afirmando que compete privativamente à União legislar sobre

vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, declarando inconstitucionais as leis distritais que tratem sobre o tema.

O Distrito Federal não pode, por previsão do art. 32 da CF/88, ser dividido em Municípios.

Tal proibição, contudo, não impede o Distrito Federal de se organizar em regiões administrativas, inclusive garantindo-se participação popular no processo de escolha do administrador regional. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já jugou constitucional o art. 10 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que traz tal previsão.

O artigo 32, §1º, da CF/88 atribuiu ao Distrito Federal as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios.

Embora este dispositivo tenha se referido tão somente às competências legislativas, é certo que o Distrito Federal também exercerá as competências materiais atribuídas aos Estados e Municípios pela Constituição.

Ao Distrito Federal também foram atribuídas as competências materiais comuns (artigo 23 da CF/88) e as competências legislativas concorrentes (artigo 24 c/c artigo 32, inciso I, da CF/88).

Territórios Federais

Com a promulgação da Constituição de 1988 os Territórios deixam, inequivocamente, de ser tratados como entes federados e passam a ter natureza jurídica de descentralizações administrativas da União.

A criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem dos Territórios Federais serão reguladas em lei complementar.

O caput e os parágrafos do artigo 33 da CF/88 trazem algumas regras relativas à organização dos Territórios:

- i) A organização administrativa e judiciária dos Territórios será regulamentada por lei ordinária;
- ii) os Territórios poderão ser divididos em Municípios, aplicando-se a estes, no que couber, as regras previstas nos artigos 29 a 31 da CF/88;

iii) as contas do Governo do Território são submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União;

iv) se o Território Federal contar com mais de cem mil habitantes, além de um Governador, nomeado pelo Presidente da República após aprovação pelo Senador Federal (artigo 84, inciso XIV da CF/88), haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais, todos organizados e mantidos pela União Federal (artigo 21, inciso XIII, da CF/88).

Intervenção estadual

O artigo 35 da CF/88 previu a possibilidade de intervenção dos Estados-membros em seus Municípios. Assim como ocorre com a intervenção federal, a intervenção estadual é medida excepcionalíssima, somente sendo admitida nas seguintes hipóteses:

i. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;

ii. Não forem prestadas as contas devidas, na forma da lei;

iii. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;

iv. O Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o artigo 35 da CF/88 é norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais, de modo que: i) a constituição estadual não poderá prever outras hipóteses de intervenção; e ii) ainda que não previstas textualmente na constituição estadual, o Estado poderá intervir nos Municípios se materializar alguma das hipóteses do art. 35 da CF/88.

Além dos pressupostos materiais, a intervenção dos Estados-membros nos Municípios deverá respeitar alguns pressupostos formais.

É competência privativa do Governador do Estado a decretação e execução da intervenção estadual.

Em regra, as intervenções estaduais serão decretadas de ofício, bastando a ocorrência do pressuposto material para que o Governador esteja autorizado a decretar ou não a intervenção.

Somente na hipótese do artigo 35, inciso IV, da CF/88, ou seja, quando o escopo da intervenção for assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial, é que a intervenção estadual dependerá de provimento de representação interventiva pelo Tribunal de Justiça.

A intervenção estadual materializa-se por decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor (artigo 36, §1º, primeira parte, da CF/88).

Uma vez decretada, a intervenção será objeto de controle político a ser realizado pela Assembleia Legislativa do respectivo Estado-membro, no prazo de vinte e quatro horas (artigo 36, §1º, segunda parte, da CF/88). Caso a Assembleia Legislativa não esteja funcionando, far-se-á a sua convocação extraordinária, no mesmo prazo de vinte e quatro horas (artigo 36, §2º da CF/88).

Não será necessário o controle político exercido pela Assembleia Legislativa quando a intervenção estadual for decretada nos moldes do artigo 35, inciso IV, da CF/88 e limitar-se a suspender a execução do ato impugnado (artigo 36, §3º, da CF/88).

Intervenção Federal

A intervenção de um ente federado em outro é medida excepcionalíssima, na medida em que os entes federados são dotados de autonomia, sendo vedada a ingerência de um ente em outro. A intervenção somente é admitida quando a unidade ou a existência do Estado federal estiverem em risco.

Pressupostos materiais

Os pressupostos materiais, isto é, situações que autorizam a intervenção da União nos Estados ou no Distrito Federal, estão listados, taxativamente, nos incisos do artigo 34 da CF/88. São eles:

- i. Manter a integridade nacional;
- ii. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;
- iii. Por termo a grave comprometimento da ordem pública;

iv. Garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;

v. Reorganizar as finanças da unidade da Federação que: a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior; b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;

vi. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;

vii. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; b) direitos da pessoa humana; c) autonomia municipal; d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta; e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

Procedimento

As competências de decretar e executar a intervenção federal são sempre do Presidente da República (artigo 84, inciso X, da CF/88).

A iniciativa, no entanto, variará de acordo com a hipótese em que se fundamenta a intervenção. Com base nisso, podemos classificar a intervenção federal em:

a) Intervenção de ofício (espontânea): é aquela em que basta a ocorrência do pressuposto material para que o Presidente da República esteja autorizado a decretar de ofício a intervenção. Não há, dessa maneira, a necessidade de solicitação ou requisição de quem quer que seja. É o que ocorre nas hipóteses descritas do artigo 34, incisos I, II, III e V, e no artigo 35, incisos I, II e III da CF/88.

A intervenção, nesses casos, é discricionária, ou seja, caberá ao Presidente da República analisar a conveniência e oportunidade da decretação da intervenção.

b) Intervenção solicitada: quando a intervenção federal se fundar na garantia do livre exercício dos Poderes Executivo ou Legislativo nas unidades da Federação (artigo 34, inciso IV, da CF/88), o Presidente da República dependerá de provocação do Poder Executivo ou do Poder Legislativo que está sendo coagido ou impedido (artigo 36, inciso I, da CF/88).

O pedido tem que ser expresso e inequívoco, embora não seja necessária nenhuma fórmula especial. Recebida a solicitação, o Presidente da República poderá ou não intervir, uma vez a intervenção, aqui, é um ato discricionário.

c) Intervenção requisitada: quando a intervenção federal se fundar na garantia do livre exercício do Poder Judiciário de um Estado-membro ou do Distrito Federal, será necessária a requisição do Supremo Tribunal Federal para que o Presidente da República possa intervir no respectivo ente federado (artigo 34, inciso IV, c/c artigo 36, inciso I, ambos da CF/88).

Também será necessária a requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral no caso de a intervenção se basear na desobediência de ordem ou decisão judiciária (artigo 34, inciso VI, c/c artigo 36, inciso II, ambos da CF/88).
Enrique

Recebida a requisição, o Presidente da República está obrigado a intervir (há vinculação). O não atendimento à requisição configura crime de responsabilidade (artigo 85, inciso VII, da CF/88).

d) Intervenção determinada pelo provimento de representação interventiva: o artigo 36, inciso III, da CF/88 prevê que a decretação da intervenção dependerá de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, em duas hipóteses: i) para assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis (artigo 34, inciso VII, da CF/88); e ii) no caso de recusa à execução de lei federal (artigo 34, inciso VI, primeira parte, da CF/88).

Provida a representação ministerial, o Supremo Tribunal Federal requisitará a intervenção, devendo o Presidente da República decretá-la no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 11 da Lei n.º 12.562/11), sob pena de responder por crime de responsabilidade (artigo 85, inciso VII, da CF/88).

O artigo 90, inciso I da CF/88 consigna que compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre a intervenção federal, ao passo que o artigo 91, §1º, inciso II, da CF/88 afirma que compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar sobre a decretação de intervenção federal.

Os pareceres dos Conselhos da República e da Defesa Nacional são meramente opinativos.

Embora a doutrina majoritária aponte que as manifestações dos Conselhos são obrigatórias e devem ocorrer previamente à decretação da intervenção; na prática, já tivemos intervenções em que os pareceres somente foram colhidos após à decretação e mesmo casos em que não

houve tais consultas, sem que a decretação da intervenção tenha sido declarada inconstitucional.

A intervenção federal materializa-se por decreto presidencial de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor (artigo 36, §1º, primeira parte, da CF/88)

Uma vez decretada, o decreto presidencial interventivo será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Caso o Congresso Nacional não esteja funcionando, far-se-á a sua convocação extraordinária, também no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (artigo 36, §2º da CF/88).

Nas intervenções para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial (artigo 34, inciso VI, da CF/88) ou para assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis (artigo 34, inciso VII, da CF/88), o decreto poderá se limitar a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Nesse caso, fica dispensado o controle posterior pelo Congresso Nacional (artigo 36, §3º da CF/88).

Controle judicial

A intervenção tem natureza de ato político, não sendo possível, em regra, o seu controle jurisdicional. Excepcionalmente, se houver manifesta infringência às normas constitucionais, poderá o Supremo Tribunal Federal realizar esse controle (artigo 102, inciso I, alínea “f”, da CF/88).

Fundamentos da República Federativa do Brasil

O artigo 1º da CF/88 enumera, em seus incisos, os fundamentos da República Federativa do Brasil. São eles:

i. soberania;

ii. cidadania;

iii. dignidade da pessoa humana;

iv. valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

v. igualdade entre os Estados;

vi. pluralismo político.

Dentre esses fundamentos, destacamos a dignidade da pessoa humana, verdadeira pedra de toque de todo o nosso ordenamento jurídico constitucional.

A sua concepção mais célebre é atribuída a Immanuel Kant. Para o filósofo alemão, a pessoa humana é dotada de autonomia, o que lhe permite agir conforme moralidade. Essa autonomia, fundamento de sua dignidade, não depende de qualquer circunstância social, étnica ou cultural. Por isso, todo e qualquer ser humano, pelo simples fato de o sê-lo, é um fim em si mesmo, jamais podendo ser tratado como um meio para qualquer outro fim.

O Estado e a ordem jurídica foram criados para atender ao ser humano, e não o contrário. Por isso, tem-se reconhecido na dignidade da pessoa humana não só o potencial de servir de instrumento interpretativo, mas também como fundamento para a extração e criação de novos direitos fundamentais.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal vem, gradativamente, utilizando-se cada vez mais da dignidade da pessoa humana não só como vetor interpretativo, mas mesmo como uma regra apta à solução de conflitos.

Em 2008, no julgamento do HC 87.676/ES, o STF, ao analisar o excesso de prazo em uma prisão preventiva, valeu-se do postulado da dignidade da pessoa humana como reforço argumentativo e interpretativo.

No julgamento da ADI 4.277, o Tribunal Pleno conferiu interpretação conforme ao art. 1.723 do Código Civil para reconhecer à união homoafetiva o status de família chancelada em nosso ordenamento jurídico, valendo-se, dentre outros argumentos, do princípio da dignidade da pessoa humana para chancelar a posição adotada.

Objetivos fundamentais

De acordo com o art. 3º da CF/88, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Princípios que regem as relações internacionais

Segundo o art. 4º da CF/88, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

I - independência nacional;

II - prevalência dos direitos humanos;

III - autodeterminação dos povos;

IV - não-intervenção;

V - igualdade entre os Estados;

VI - defesa da paz;

VII - solução pacífica dos conflitos;

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;

X - concessão de asilo político.

Observação: A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações (art. 4º, parágrafo único, da CF/88).